

Algemene voorwaarden — Dorchain Studio

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Jaiden Dorchain, handelend onder Dorchain Studio (eenmanszaak in oprichting), en een opdrachtgever. Ze zijn geschreven voor zzp'ers en ondernemers die de opsteller inschakelen voor het verbeteren, bouwen of onderhouden van een website.

Artikel 1 — Definities

Dorchain Studio / opdrachtnemer: de eenmanszaak van Jaiden Dorchain, gevestigd in Nederland, KvK-nummer volgt, BTW-identificatienummer volgt, bereikbaar via jaiden@dorchain.studio.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (waaronder zzp'ers) en met Dorchain Studio een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Diensten: alle werkzaamheden die Dorchain Studio voor de opdrachtgever verricht, waaronder het ontwerpen, verbeteren, bouwen, optimaliseren en onderhouden van websites op het gebied van vormgeving, snelheid, vindbaarheid (SEO), toegankelijkheid en responsiviteit.

Overeenkomst: iedere afspraak tussen Dorchain Studio en de opdrachtgever tot het verrichten van diensten, inclusief de bijbehorende offerte.

Website-scan: de kosteloze eerste beoordeling van de bestaande website van de opdrachtgever. Deze geldt als vrijblijvend advies, niet als aanbod.

Artikel 2 — Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door Dorchain Studio, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Ze gelden ook wanneer Dorchain Studio voor de uitvoering derden inschakelt. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Blijkt een bepaling nietig of vernietigbaar, dan blijven de overige bepalingen gewoon gelden; partijen vervangen de nietige bepaling dan door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde doel dient. Deze voorwaarden zijn geschreven voor overeenkomsten met ondernemers. Wordt toch een overeenkomst met een consument gesloten, dan gelden aanvullend de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht.

Artikel 3 — Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

De gratis website-scan is vrijblijvend en geldt niet als offerte. Elke offerte van Dorchain Studio is vrijblijvend en 30 dagen geldig na dagtekening, tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever de offerte schriftelijk (waaronder per e-mail) heeft geaccepteerd, of zodra Dorchain Studio op verzoek van de opdrachtgever met de werkzaamheden is begonnen. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes of op de website binden Dorchain Studio niet.

Artikel 4 — Uitvoering van de opdracht

Dorchain Studio voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, in beginsel volgens de vier stappen op de website: gratis scan, plan & prijs, uitvoering en livegang met toelichting. De opdrachtgever zorgt dat alle benodigde gegevens, teksten, beeldmateriaal en logins tijdig worden aangeleverd; vertraging hierdoor komt voor rekening van de opdrachtgever. Een genoemde opleveringstermijn is een inschatting, geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Artikel 5 — Wijzigingen en meerwerk

Wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever die extra tijd of kosten met zich meebrengen ten opzichte van de offerte, gelden als meerwerk. Dorchain Studio informeert de opdrachtgever vooraf over de financiële gevolgen en voert meerwerk pas uit na goedkeuring, tenzij directe uitvoering redelijkerwijs niet kan wachten.

Artikel 6 — Prijzen

Genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Kosten van derden (hosting, domeinregistratie, plugins, licenties, stockfoto's) zijn niet inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk in de offerte staat. Voor doorlopende diensten zoals onderhoud kan de prijs jaarlijks worden aangepast; een verhoging wordt minimaal 30 dagen van tevoren aangekondigd. Bij een verhoging van meer dan 10% mag de opdrachtgever de doorlopende dienst binnen 14 dagen na aankondiging opzeggen tegen de datum waarop de verhoging in zou gaan.

Artikel 7 — Betaling

Tenzij anders overeengekomen factureert Dorchain Studio 50% van het offertebedrag bij aanvang en het restant bij oplevering. Doorlopende diensten worden periodiek vooraf gefactureerd. Betaling gebeurt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder verrekening of opschorting. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Redelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum conform de Wet Incassokosten. Dorchain Studio mag werkzaamheden opschorten zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 8 — Eigendom, licenties en intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op ontwerpen, teksten, code, documentatie en overige materialen berusten bij Dorchain Studio of haar licentiegevers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na volledige betaling krijgt de opdrachtgever een niet-exclusief, overdraagbaar gebruiksrecht op de opgeleverde website. Broncode, ontwerpbestanden en toegang tot hosting, domein en CMS worden overgedragen nadat de laatste factuur voor de opdracht volledig is voldaan; tot dat moment komt Dorchain Studio een retentierecht toe. Tenzij anders overeengekomen mag Dorchain Studio de opgeleverde website als referentie/portfolio tonen aan derden.

Artikel 9 — Gebruik van derde partijen

Voor de uitvoering kan Dorchain Studio gebruikmaken van derden, zoals hostingproviders, domeinregistrars, pluginleveranciers of formulierdiensten (zoals Formspreet). Dorchain Studio is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, uitval of datalekken bij deze derde partijen, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid bij de keuze van die partij.

Artikel 10 — Verwerking van persoonsgegevens

Voor zover Dorchain Studio bij de uitvoering van onderhoudsdiensten toegang heeft tot persoonsgegevens die de opdrachtgever verwerkt (bijvoorbeeld via een contactformulier of CMS van de opdrachtgever), treedt Dorchain Studio op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Partijen sluiten hiervoor, op verzoek van de opdrachtgever, een separate verwerkersovereenkomst.

Artikel 11 — Garantie en herstel van gebreken

Voldoet de opgeleverde website binnen 14 dagen na oplevering niet aan de schriftelijk vastgelegde afspraken, dan herstelt Dorchain Studio dit kosteloos binnen een redelijke termijn. Deze garantie geldt niet voor gebreken door wijzigingen die na oplevering door de opdrachtgever of derden zijn aangebracht, door afwijkend gebruik, of door updates bij derde partijen (hosting, browsers, plugins) waarop Dorchain Studio geen invloed heeft. Resultaten zoals een hogere Google-ranking, meer bezoekers of een bepaalde Lighthouse-score zijn een inspanning, geen gegarandeerd resultaat.

Artikel 12 — Aansprakelijkheid

Dorchain Studio is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid per gebeurtenis (een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever in de 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voor de opdracht heeft betaald, met een maximum van 2.500 euro. Dorchain Studio is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie. Deze beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Dorchain Studio. Een vordering tot schadevergoeding vervalt als deze niet binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend raakte met de schade, schriftelijk is ingediend.

Artikel 13 — Overmacht

Dorchain Studio hoeft een verplichting niet na te komen als zij daarin wordt verhinderd door overmacht, waaronder ziekte, storingen bij hostingproviders of andere derde partijen, internetstoringen en overheidsmaatregelen. Duurt de overmacht langer dan 30 dagen, dan mag ieder van beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder schadeplicht.

Artikel 14 — Geheimhouding

Beide partijen houden alle vertrouwelijke informatie geheim die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben ontvangen, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Artikel 15 — Doorlopende diensten, annulering en opzegging

Overeenkomsten voor doorlopende diensten (bijvoorbeeld onderhoud) worden aangegaan voor de in de offerte genoemde duur en worden daarna, tenzij anders overeengekomen, stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Beide partijen kunnen zo'n overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de lopende periode. Eenmalige opdrachten eindigen van rechtswege door oplevering en volledige betaling, tenzij aansluitend een doorlopende dienst is afgesproken. Annuleert de opdrachtgever een eenmalige opdracht tussentijds, dan is de opdrachtgever het reeds verrichte werk verschuldigd, berekend naar rato van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Dorchain Studio op vergoeding van reeds gemaakte kosten.

Artikel 16 — Klachten

Klachten over de uitvoering meld je zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd via jaiden@dorchain.studio.

Artikel 17 — Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Dorchain Studio en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost. Komen partijen er niet uit, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dorchain Studio is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Laatst bijgewerkt: juli 2026.